

Bloque 1 - Tema 1

test 1

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978. DERECHOS Y DEBERES CONSTITUCIONALES. SU GARANTÍA Y SUSPENSIÓN. LA JEFATURA DEL ESTADO. LA CORONA. FUNCIONES CONSTITUCIONALES DEL REY

PREPARACIÓN OPOSICIONES

TÉCNICOS AUXILIARES DE INFORMÁTICA

1. **¿En qué parte de la Constitución Española se regula la nacionalidad española?**
 - a) En el Título Preliminar.
 - b) En el Preámbulo.
 - c) En el Título Primero.
 - d) En el Título Segundo.
2. **De acuerdo su Preámbulo, ¿quién ratifica la Constitución Española de 1978?**
 - a) El Rey.
 - b) El pueblo español.
 - c) Las Cortes Generales.
 - d) El Gobierno.
3. **De conformidad con la Constitución Española, ¿cuál de las siguientes funciones corresponde al Rey?**
 - a) La iniciativa de reforma constitucional.
 - b) Dirigir la acción del Gobierno.
 - c) Proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales.
 - d) Convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución.
4. **Señale la respuesta correcta:**
 - a) La sucesión en el trono seguirá el orden regular de prelación y representación.
 - b) La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad.
 - c) Las abdicaciones y renunciaciones y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley marco.
 - d) El Rey nombra y releva a los miembros civiles y militares de su Casa previa autorización de las Cortes Generales.
5. **Es susceptible de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional la vulneración del derecho:**
 - a) A la libertad de cátedra.
 - b) A la herencia.
 - c) A contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.
 - d) A disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
6. **El artículo 29 de la Constitución Española reconoce el derecho de petición a:**
 - a) Todos los ciudadanos.
 - b) Todos los españoles.
 - c) Todas las personas que residen en territorio español.
 - d) Todas las personas censadas en España.
7. **¿Cuál de las siguientes funciones NO corresponde al Rey, de conformidad con la Constitución Española?**
 - a) Promulgar leyes.
 - b) Dirigir la Administración militar.
 - c) Convocar referéndum en los casos previstos en la Constitución Española.
 - d) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno.

8. De acuerdo con la Constitución Española, ¿cuál de los siguientes derechos debe ser desarrollado mediante ley orgánica?
- a) El derecho a la propiedad privada.
 - b) El derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses.
 - c) El derecho a la protección a la salud.
 - d) El derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona.
9. Según la Constitución Española, la función de promulgar las leyes corresponde a:
- a) Las Cortes Generales.
 - b) El Congreso de los Diputados.
 - c) El Rey.
 - d) El Presidente del Gobierno.
10. El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen queda garantizado por el artículo 18.1 de la Constitución Española. Este derecho podrá ser suspendido:
- a) En ningún caso podrá ser suspendido.
 - b) Una Ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con el adecuado puedan ser suspendido.
 - c) Cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución.
 - d) Únicamente cuando se acuerde el estado de sitio en los términos previstos por la Constitución en el artículo 116.
11. Conforme a la Constitución Española, la forma política del Estado español es la:
- a) Monarquía democrática.
 - b) Monarquía limitada.
 - c) Monarquía constitucional.
 - d) Monarquía parlamentaria.
12. Según la Constitución Española, los valores superiores del ordenamiento jurídico son:
- a) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
 - b) La legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
 - c) Los derechos fundamentales y las libertades públicas.
 - d) La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás.

13. El artículo 27 de la Constitución Española regula el derecho a la educación. En este precepto se prevé expresamente que:

- a) Todos los españoles tienen derecho a la educación universitaria.
- b) Todos tienen derecho a la educación, sin que se haga referencia a nacionalidad alguna, reconociéndose además la libertad de enseñanza.
- c) Las Comunidades Autónomas tendrá derecho a desarrollar la legislación básica que apruebe el Estado en materia educativa.
- d) Los poderes públicos fomentarán la formación profesional orientado al mercado de trabajo.

14. En relación con los principios rectores de la política social y económica previstos en el Capítulo III del Título I de la Constitución Española, su reconocimiento, respeto y protección se asegura del siguiente modo:

- a) Está sujeto a reserva de ley orgánica.
- b) Permite la interposición del recurso de amparo para garantizar su protección.
- c) No cabe la interposición del recurso de amparo, pero sí la vía judicial preferente y sumaria, en todo caso.
- d) Informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.

15. Según la Constitución Española, de los actos del Rey será responsable:

- a) Los miembros civiles y militares de la Casa Real.
- b) El Rey.
- c) Aquel que los refrende.
- d) Aquel que los proponga.

16. Según el artículo 57 de la Constitución Española, cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona, se resolverá:

- a) Por una ley orgánica.
- b) Por el Congreso de los Diputados.
- c) Por el Tribunal Constitucional.
- d) Por las Cortes Generales mediante acuerdo conjunto.

17. Según la Constitución Española, el instrumento fundamental para la participación política son:

- a) Las Cortes Generales.
- b) Los partidos políticos.
- c) Los sindicatos.
- d) Las Comunidades Autónomas.

18. De conformidad con la Constitución Española, extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho para la sucesión en el trono:

- a) Las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la forma que más convenga a los intereses de España.
- b) Las Cortes Generales proveerán a la sucesión atendiendo exclusivamente a los imperativos genealógicos conocidos.
- c) El Congreso de los Diputados proveerá a la sucesión de conformidad con los usos y costumbres existentes.
- d) El Congreso de los Diputados proveerá a la sucesión a lo que decidan dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los Diputados.

19. La tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Sección primera del Capítulo II del Título I de la Constitución Española podrá recabarse por cualquier ciudadano:

- a) Solo ante el Tribunal Constitucional de acuerdo con lo previsto en el art. 161.1.a), referente al recurso de inconstitucionalidad.
- b) Solo ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad.
- c) Ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, ante el Tribunal Constitucional a través del recurso de inconstitucionalidad.
- d) Ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

20. Según el artículo 22 de la Constitución Española, las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades:

- a) Por Real Decreto.
- b) Por Orden del Ministerio de Interior.
- c) Por resolución judicial motivada.
- d) Por resolución del Delegado del Gobierno de la Comunidad Autónoma donde tenga establecido su domicilio la asociación.

21. Según el artículo 59 de la Constitución Española, será válida la Regencia nombrada por las Cortes Generales que se componga del siguiente número de personas:

- a) Cinco.
- b) Dos.
- c) Cuatro.
- d) Siete.

22. Según la Constitución Española, el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho de información pueden restringirse:

- a) En caso de flagrante delito.
- b) No puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
- c) Por resolución de la Administración competente.
- d) Estableciendo un sistema de control previo.

23. Según la Constitución Española, cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio, la Constitución NO permite la suspensión de:

- a) El derecho a la inviolabilidad del domicilio.
- b) El derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo.
- c) El derecho de asociación.
- d) El derecho a comunicar o recibir libremente información veraz.

24. Según se establece en la Constitución Española, los poderes públicos promoverán en beneficio del interés general:

- a) La investigación científica.
- b) La ciencia.
- c) La investigación técnica.
- d) Todas las respuestas son correctas.

25. La Constitución Española dispone, en relación con la Iglesia Católica y las demás confesiones religiosas que:

- a) Los poderes públicos deberán adoptar relaciones oficiales con las mismas.
- b) Los poderes públicos mantendrán relaciones de cooperación con las mismas.
- c) Los poderes públicos y privados mantendrán relaciones de cooperación con las mismas.
- d) El Estado y las Comunidades Autónomas, en sus respectivos Estatutos de Autonomía, adoptarán como oficiales las que correspondan.

26. La tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes, según la regulación constitucional, atentan contra el derecho a:

- a) La libertad personal y la seguridad.
- b) La libertad de expresión.
- c) El honor y la intimidad personal y familiar.
- d) La vida y la integridad física y moral.

27. El artículo 14 de Constitución Española establece el principio de igualdad de los españoles ante la ley. La Constitución prohíbe que pueda prevalecer discriminación alguna, entre otras circunstancias, por razón de:

- a) Nacionalidad, raza, sexo y religión.
- b) Sexo, nacimiento, religión, opinión y raza.
- c) Opinión, sexo, creencias y raza.
- d) Nacionalidad, sexo, creencias, nacimiento y opinión.

28. El régimen público de Seguridad Social, que la Constitución Española obliga a mantener a todos los poderes públicos, debe garantizar:

- a) Las prestaciones y servicios suficientes.
- b) La asistencia y prestaciones sociales suficientes.
- c) La atención y prestaciones sociales adecuadas.
- d) La asistencia y prestaciones complementarias suficientes.

29. El derecho reconocido en la Constitución Española a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos requiere el cumplimiento de los requisitos señalados por:

- a) Los poderes públicos.
- b) Las leyes.
- c) Los tratados y las leyes.
- d) Las normas jurídicas.

30. Según la Constitución Española, la ley:

- a) Garantizará el deber de negociar en materia laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios.
- b) Garantizará la fuerza vinculante de los convenios.
- c) Facilitará el derecho a la negociación colectiva laboral.
- d) Podrá reconocer la fuerza vinculante de los convenios.

31. España se constituye, según el artículo 1 de la Constitución Española, en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico:

- a) La libertad, la justicia, la igualdad y la publicidad de las normas.
- b) La legalidad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
- c) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
- d) La legalidad, la jerarquía, la igualdad y el pluralismo político.

32. La Constitución Española reconoce el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente:

- a) Digno y adecuado para el desarrollo de la sociedad.
- b) Adecuado para la integridad de la persona.
- c) Adecuado para el desarrollo de la persona.
- d) Digno y adecuado para el desarrollo de la persona.

33. Los poderes públicos, según la Constitución Española, deben promover las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de:

- a) La renta regional y general más justa.
- b) La renta personal y regional más equitativa.
- c) La asistencia personal y regional estable y equitativa.
- d) La renta regional y social más equitativa.

34. La Constitución Española reconoce el derecho a:

- a) La protección de la salud física.
- b) La protección de la salud.
- c) La salud pública.
- d) La protección sanitaria de la salud.

35. Además de las penas privativas de libertad, la Constitución Española dispone que estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social:

- a) Las medidas de seguridad privativas.
- b) Las medidas de seguridad privativas de libertad.
- c) Las medidas de seguridad.
- d) Las medidas privativas de seguridad.

36. De conformidad con la Constitución Española, el procedimiento ante los Tribunales ordinarios para recabar la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas está basado en los principios de:

- a) Juez ordinario predeterminado por la Ley y preferencia y sumariedad.
- b) Preferencia y publicidad sin dilaciones indebidas.
- c) Preferencia y sumariedad.
- d) Tutela efectiva y sumariedad.

37. De acuerdo con la Constitución Española, los centros docentes sostenidos por la Administración con fondos públicos estarán intervenidos en el control y gestión por:

- a) La dirección de los mismos.
- b) El profesorado y los padres.
- c) La propia Administración.
- d) El profesorado, los padres y, en su caso, los alumnos.

38. De acuerdo con la Constitución Española, el gasto público realizará una:

- a) Asignación equitativa de los ingresos personales o patrimoniales de carácter público.
- b) Distribución equitativa de los ingresos públicos.
- c) Asignación eficiente de los recursos públicos.
- d) Asignación equitativa de los recursos públicos.

39. La inscripción de las asociaciones constituidas al amparo del artículo 22 de la Constitución Española debe efectuarse:

- a) A los efectos de su reconocimiento.
- b) A los solos efectos de su constitución.
- c) A los solos efectos de publicidad.
- d) A los efectos de información.

40. Se consideran asociaciones ilegales por la Constitución Española:

- a) Las asociaciones secretas.
- b) Las que persigan fines ilícitos.
- c) Las asociaciones que utilicen medios tipificados como delito.
- d) Las asociaciones indebidamente inscritas en el registro.

41. De acuerdo con la Constitución Española, el sistema tributario se inspira en los principios de:

- a) Justicia e igualdad.
- b) Legalidad, economía y justicia.
- c) Igualdad y progresividad.
- d) Progresividad, confiscatoriedad e igualdad.

42. La garantía constitucional de no privación de la nacionalidad española se asegura a:

- a) Todos los españoles.
- b) Los españoles de origen y los que posean la doble nacionalidad.
- c) Sólo a los españoles de origen.
- d) Los extranjeros naturalizados en España.

43. Atendiendo a la estructura de la Constitución Española, el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada es:

- a) Un derecho fundamental.
- b) Un derecho ciudadano.
- c) Un principio rector.
- d) Ninguno de los anteriores.

44. En su artículo 14 la Constitución española propugna que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de:

- a) Opinión.
- b) Género.
- c) Ideología.
- d) Creencias.

45. Para la sucesión en el trono en España, según la Constitución Española, será preferido en el mismo grado:

- a) El grado más próximo al más remoto.
- b) El varón a la mujer.
- c) La persona de más edad a la de menos.
- d) La línea anterior a la posterior.

46. Según el artículo 9.1 de la Constitución española, ¿a qué están sujetos los poderes públicos y los ciudadanos?

- a) A la Constitución, a la ley y al resto del ordenamiento jurídico.
- b) A la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
- c) A la ley y al ordenamiento jurídico.
- d) A la Constitución y a la ley.

47. ¿Qué parte de la Constitución Española NO tiene valor normativo o fuerza jurídica?

- a) El Preámbulo.
- b) Todas las partes de la Constitución tienen fuerza jurídica.
- c) Las Disposiciones adicionales.
- d) El Título Preliminar.

48. Conforme al artículo 13.1 de la Constitución Española:

- a) Los extranjeros gozan en España, de las libertades públicas que garantiza el Título I de la Constitución.
- b) Los extranjeros gozan en España, de las libertades del Capítulo II, Título I de la Constitución.
- c) Los extranjeros gozan en España, de los derechos y libertades del Título I de la Constitución.
- d) Los extranjeros gozan en España, de los derechos y libertades del Capítulo II, Título I de la Constitución.

49. Establece la Constitución Española que el derecho a la huelga deberá ser desarrollado por:

- a) Ley.
- b) Ley o Decreto-Legislativo.
- c) Ley Ordinaria o Ley Orgánica según los casos.
- d) Ley Orgánica.

50. Según la Constitución Española, ¿cuál de las siguientes es una función del Rey?

- a) Proponer el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional.
- b) Separar a los miembros del Gobierno.
- c) Autorizar a las Cortes Generales para declarar la guerra.
- d) Proponer al presidente del Gobierno el nombramiento de los miembros de éste.

51. ¿En quién recae, según la Constitución Española, la tutela del Rey preferentemente?

- a) En el padre o madre mientras permanezcan viudos.
- b) En la persona que designen las Cortes.
- c) En la persona nombrada por el Rey difunto en su testamento.
- d) En el Regente.

52. La Constitución Española considera al Rey símbolo de la unidad y permanencia de:

- a) El Estado.
- b) Las instituciones.
- c) Los poderes públicos.
- d) La Corona.

53. Para el sostenimiento de su Familia y Casa, la Constitución Española prevé que el Rey reciba de los Presupuestos del Estado:

- a) Una asignación mínima.
- b) Una cantidad suficiente.
- c) Un fondo global.
- d) Una cantidad global.

54. El artículo 34 de la Constitución Española reconoce el derecho de fundación para fines de:

- a) Interés público.
- b) Utilidad pública.
- c) Interés general, con arreglo a la ley.
- d) Obligado cumplimiento.

55. Conforme a la Constitución Española corresponde al Rey:

- a) Nombrar al Defensor del Pueblo a propuesta del Presidente del Gobierno.
- b) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales.
- c) Nombrar al Presidente del Tribunal Constitucional a propuesta del Presidente del Consejo General del Poder Judicial.
- d) Nombrar a los Delegados del Gobierno a propuesta del Presidente del Gobierno.

56. Según el artículo 59 de la Constitución Española, si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia:

- a) El Presidente del Gobierno.
- b) El Príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad.
- c) El Príncipe heredero de la Corona, aunque fuese menor de edad.
- d) La Reina Regente.

57. De conformidad con el artículo 64 de la Constitución Española, la propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendadas por:

- a) El Rey.
- b) Los Presidentes del Congreso y del Senado.
- c) El Presidente del Congreso.
- d) El Rey y los ministros competentes.

58. Por mandato constitucional, el Defensor del Pueblo, debe dar cuenta de su actuación a:

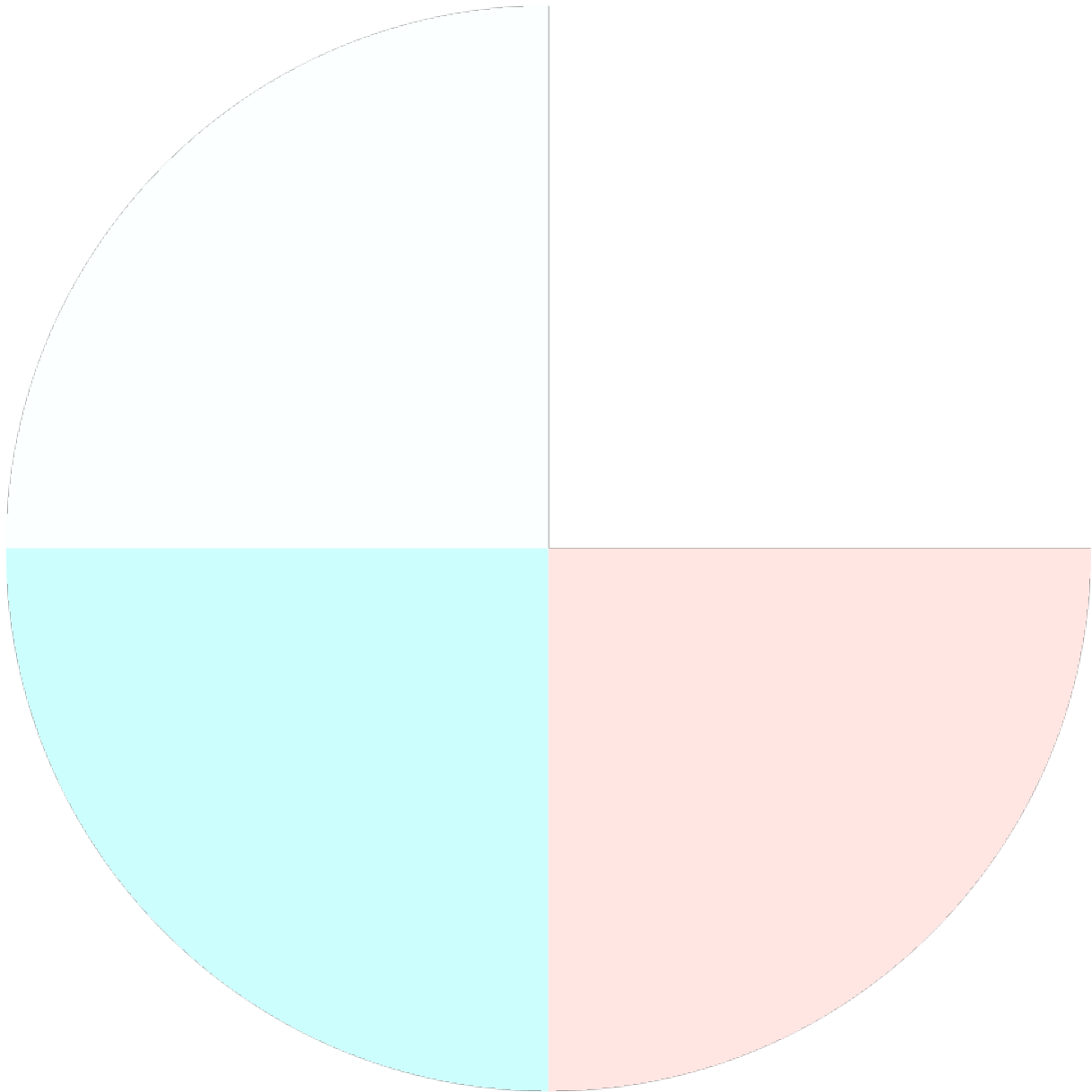
- a) Las Cortes Generales.
- b) El Consejo de Estado.
- c) El Congreso de los Diputados.
- d) El Pleno de las Cámaras.

59. En el establecimiento de las normas que permitan a los españoles hacer efectivo su derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, la Constitución dispone que los poderes públicos promoverán:

- a) La participación de los mismos en las plusvalías que genere dicha actividad.
- b) La utilización del suelo de acuerdo con el interés general para garantizar la solidaridad colectiva.
- c) La utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
- d) Las condiciones necesarias que garanticen dicho derecho.

60. Se prevé por la Constitución un procedimiento de “habeas corpus” para que el detenido ilegalmente sea inmediatamente puesto:

- a) En libertad.
- b) A disposición policial.
- c) A disposición judicial.
- d) En libertad o a disposición judicial.



SOLUCIONES

1. C	31. C
2. B	32. C
3. D	33. B
4. B	34. B
5. A	35. C
6. B	36. C
7. B	37. D
8. B	38. D
9. C	39. C
10. A	40. C
11. D	41. C
12. A	42. C
13. B	43. C
14. D	44. A
15. C	45. B
16. A	46. B
17. B	47. A
18. A	48. A
19. D	49. D
20. C	50. B
21. A	51. C
22. B	52. A
23. C	53. D
24. D	54. C
25. B	55. B
26. D	56. B
27. B	57. C
28. B	58. A
29. B	59. D
30. B	60. C